

공개용

미국, 인도, 중국 및 캐나다산 염화콜린에 대한
덤핑방지관세부과 종료재심사 최종판정의결서
(조사번호 : 구제 23-2012-1호)

2013. 5. 22.

무 역 위 원 회

무역위원회 의결서

2013. 5. 22.

의결 제2013-6호

조사번호 : 구제 23-2012-1호

안 건 명 : 미국, 인도, 중국 및 캐나다산 염화콜린에 대한 덤핑방지관세부과 종료
재심사 최종판정

요 청 인 : (주)코파벤스페셜, (주)코린화학

공 급 자 : 1. 미국¹⁾의 “트래디코”, “치눅 미국”, “발캠” 및 그 밖의 공급자
2. 인도²⁾의 “쥬빌란트” 및 그 밖의 공급자
3. 중국³⁾의 “타민코”, “헬렌”, “지앙수”, “신캠”, “엔비”, “베롱”,
“허베이” 및 그 밖의 공급자
4. 캐나다⁴⁾의 “치눅 글로벌” 및 그 밖의 공급자

상기 안건에 대하여 무역위원회(이하 “위원회”라 한다)는 적법한 심의를 거쳐
주문과 같이 의결한다.

1) “트래디코” : Tradico Co., Inc., “치눅 미국” : Chinook Group Inc., “발캠” : Balchem Corp.

2) “쥬빌란트” : Jubilant Organosys Ltd.

3) “타민코” : Taminco Choline Chloride Shanghai Co., Ltd., “헬렌” : Helen Qingdao F.T.Z Co., Ltd., “지앙수” : Jiangsu Sainty Intl. Group Co., Ltd., “신캠” : Synchem International Co., Ltd., “엔비” : NB Group Co., Ltd., “베롱” : BE LONG Corp., “허베이” : Hebei Kangdali Pharmaceutical Co., Ltd.

4) “치눅 글로벌” : Chinook Global Ltd.

주 문

1. 위원회는 미국, 인도, 중국 및 캐나다산 염화콜린(HSK 2923.10.2000, 2309.90.2099 중 콜린의 염, 2309.90.3020 중 콜린의 염, 2309.90.9000 중 콜린의 염)에 대한 덤핑 방지관세 부과가 종료될 경우에는 재심사대상물품의 덤핑 및 국내산업에 대한 피해가 지속 또는 재발될 우려가 있다고 판정한다.
2. 이에 따라 위원회는 미국, 인도, 중국 및 캐나다산 염화콜린에 대하여 미국의 모든 공급자에 대해 22.19%, 인도의 모든 공급자에 대해 22.19%, 중국의 모든 공급자에 대해 27.32%, 캐나다의 모든 공급자에 대해 26.88%의 덤핑방지관세를 향후 3년간 부과하여 줄 것을 기획재정부장관에게 건의한다.

이 유

(주)코파벤스페셜, (주)코린화학(이하 “요청인”이라 한다)이 '12.7.27. 기획재정부 장관에게 요청한 본 건에 대하여 무역조사실(이하 “조사실”이라 한다)이 조사를 수행한 후 관련 법규에서 정한 절차와 방법에 따라 미국, 인도, 중국 및 캐나다산 염화콜린에 대한 덤핑방지관세부과 종료재심사 최종보고서(이하 “조사보고서”라 한다)를 작성하여 위원회에 제출하였다. 위원회는 조사보고서를 기준으로 검토한 결과, 다음과 같은 이유로 덤핑방지관세 부과를 종료하는 경우 덤핑 및 국내산업 피해가 지속 또는 재발될 우려가 있다고 판정하고, 덤핑방지관세의 부과를 향후 3년간 연장하여 줄 것을 기획재정부장관에게 건의하기로 의결한다.

다 음

I. 서론

'12.7.27. 요청인은 미국, 인도, 중국 및 캐나다산 염화콜린에 대하여 부과중인 덤핑방지관세의 기간 연장을 위한 종료재심사를 기획재정부 장관에게 요청하였으며, '12.8.31. 위원회는 본건에 대한 종료재심사를 개시할 것을 기획재정부 장관에게 건의하여, '12.9.26. 기획재정부 장관의 공고에 따라 조사를 시작하였다.

현재, 공급국 및 공급자별로 10.28%~27.55%의 덤핑방지관세가 '10.1.29 ~ '13.1.28까지 부과⁵⁾되고 있다.

국내생산자는 (주)코파벤스페셜 및 (주)코린화학이며, 알려진 공급자는 트래디코, 쥬빌란트, 타민코 및 치녹 글로벌 등이다. 조사실은 공급자 중 미국의 트래디코, 치녹 미국 및 발켄, 인도의 쥬빌란트, 중국의 타민코, 헬렌, 지양수, 신켄, 엔비, 베롱 및 허베이, 캐나다의 치녹 글로벌을 조사대상으로 선정하여 질의서를 발송하는 등 조사를 진행하였으며, 국내산업과 수입자 (주)이앤티, (주)세인인터내셔널 등과 수요자 고려산업(주) 등 배합사료업체 등에 대해서도 질의서를 발송하는 등 조사를 진행하였다.

II. 재심사대상물품, 국내생산품 및 동종물품 해당여부

1. 재심사대상물품

재심사대상물품은 원심⁶⁾ 및 1차 종료재심⁷⁾ 당시 덤핑방지관세부과 대상과 동일한 미국, 인도, 중국 및 캐나다산 염화콜린이며 모든 농도(25%, 50%, 60%, 70%, 75% 및 100% 등 포함)의 염화콜린으로 동물의 필수적인 영양소인 비타민 B4로서 닭, 돼지 등의 사료에 분말 또는 액상형태로 공급되는 사료⁸⁾첨가제 또는 동물용 의약품 원료의 일종인 제품으로 한다.

2. 국내생산품

국내생산품은 원심 및 1차 종료재심과 동일하며, 모든 농도(25%, 50%, 60%, 70%, 75% 및 100% 등 포함)의 염화콜린을 의미한다.

5) 관세법시행령제70조7항 : 제1항제2호의 사유로 재심사를 하는 경우 재심사기간중에 당해 덤핑 방지조치의 적용시한이 종료되는 때에도 그 재심사기간 중 당해조치의 효력은 계속된다.

6) 무역위원회 의결 제2004-18호(2004.9.22)

7) 무역위원회 의결 제2009-12호(2009.11.25)

8) 사료관리법제2조1항 : “사료”란 「축산법」에 따른 가축이나 그 밖에 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 동물·어류 등(이하 “동물등”이라 한다)에 영양이 되거나 그 건강유지 또는 성장에 필요한 것으로서 단미사료(單味飼料)·배합사료(配合飼料) 및 보조사료(補助飼料)를 말한다.

3. 동종물품 해당여부

위원회는 재심사대상물품과 국내생산품은 원심 및 1차 종료재심과 동일하며 품명, 정의, 물리적 특성, 품질, 용도 및 대체성 등이 동일 또는 유사한 것으로 판단한다.

Ⅲ. 덤핑방지관세부과 종료 시 덤핑의 지속 또는 재발 가능성

1. 덤핑의 지속 또는 재발가능성

조사보고서⁹⁾에 의하면 덤핑방지관세부과 이후 재심사 대상물품의 수입물량은 재심사 대상 공급국 중 미국, 인도, 캐나다는 수입이 중단되었으며, 중국은 재심사 덤핑방지관세 부과기간인 '10년 XXX톤, '11년 XXX톤, '12년 XXX톤 그리고 재심사 조사대상기간인 '11년 7월부터 '12년 6월까지의 기간에 XXX톤이 수입되었다.

위원회는 재심사 대상 공급국 또는 공급자의 시장상황은 재심사 대상 공급자가 모두 조사에 대응하지 않았고 세계적으로 염화콜린의 국가별 생산량이나 생산 능력 등에 대하여 공표되는 자료가 없으므로 이를 추정할 수 있는 자료를 확인하였다.

위원회는 미국은 '12년 코트라 수출입 현황 조사자료, 인도는 '12년 10월 인도 상공부(반덤핑조사국) 발간자료와 재심사 대상 공급자인 주빌란트의 사업 보고서, 중국은 '03년, '08년, '12년 코트라 생산능력 조사자료, 캐나다는 코트라 시장조사자료를 검토한 결과, 자국내 상당한 유휴 생산 능력을 보유하고 있는 것으로 판단한다.

재심사 대상물품에 대한 제3국의 반덤핑조치 현황으로 인도는 '12년 10월부터 5년간 중국산 염화콜린에 대하여 60.79%의 덤핑방지관세를 부과하였다.

9) 조사보고서 9~12쪽

위원회는 중국의 염화콜린 생산능력은 세계시장규모의 1.8배로 덤핑방지관세 부과가 종료된다면 지역적으로 가까운 중국으로부터의 수입이 급증할 것으로 보이며, 미국, 인도, 캐나다 또한 자국내 염화콜린 시장 경쟁이 심화되고 있는 상황 이므로 덤핑방지관세부과 종료시 공급국의 제3국 수출이 국내로 전환될 가능성이 있는 것으로 확인하였다

이에 따라, 위원회는 중국에 대해서는 덤핑이 지속되고 있으며, 미국, 인도, 캐나다에 대해서는 덤핑의 재발가능성이 있는 것으로 판단한다.

2. 재심사 덤핑률 산정결과

조사보고서¹⁰⁾에 의하면 미국, 인도, 중국 및 캐나다의 모든 공급자가 조사에 대응하지 않았으므로 WTO 반덤핑협정 제6.8조, 동 부속서Ⅱ 및 관세법 시행령 제64조 제5항의 규정에 따라 이용 가능한 자료로 최종덤핑률을 산정하였다.

위원회는 덤핑의 재발 가능성이 있는 미국, 인도, 캐나다에 대해서는 원심시 산정된 덤핑률을 적용하였다.

덤핑이 지속되고 있는 중국에 대해서는 재심사 조사대상기간 중 한국 수출 물량의 xx.xx%를 차지하는 엔비의 염화콜린 50%모델에 대한 코트라 내수 판매자료를 정상가격으로 적용하고, 재심사 조사대상기간 동안 중국 공급자가 한국으로 수출한 관세청 통관자료와 재심사 요청인이 제시한 조정요소를 사용하여 덤핑가격을 산정하였다.

중국은 조정된 정상가격과 조정된 덤핑가격을 비교하여 27.32%의 공급국 단일덤핑률을 산정하였다.

이에 따라, 위원회는 최종덤핑률을 미국 29.57%, 인도 58.16%, 중국 27.32%, 캐나다 26.88%로 결정한다

10) 조사보고서 13~18쪽

IV. 국내시장의 수급상황

조사보고서¹¹⁾에 의하면 국내소비는 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년 대비 9.1% 증가하였으나, '11년에는 XXX톤으로 전년대비 14.4% 감소하였으며, '12년에는 XXX톤으로 전년대비 0.3% 증가하였다.

동종물품의 국내소비량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년대비 8.9% 증가하였으나, '11년에는 XXX톤으로 전년대비 15.5% 감소하였으며, '12년에는 XXX톤으로 전년대비 3.4% 감소하였다.

재심사대상물품의 국내수입물량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤 및 '11년 XXX톤으로 전년대비 대비 각각 16.9% 및 16.5% 감소하였으나, '12년에는 XXX톤으로 전년대비 1.2% 증가하였다.

V. 국내산업의 범위

동종물품의 산업주무부서인 농림수산물식품부 축산경영과에 확인한 결과 국내에서 동종물품을 생산하는 업체는 (주)코파벤스페셜 및 (주)코린화학의 2개 업체로 확인되었다.

총 2개 업체로 구성된 본건 요청인은 동종물품의 국내생산자로서 총 국내생산물량의 100%를 생산하고 있다.

또한 요청인은 최근 6개월 이내에 조사대상국으로부터 재심사대상물품을 수입한 실적이 없는 것으로 확인되었으며, 재심사대상물품의 공급자 또는 수입자와도 특수관계가 있다는 증거는 없는 것으로 확인되었다.

이에 따라, 위원회는 본건 요청인이 관세법시행령 제60조 제2항 4호에서 규정하는 국내산업의 대표성 기준을 충족하고 있는 것으로 판단한다.

11) 조사보고서 7쪽, 19~20쪽

VI. 덤핑방지관세 부과 효과

1. 물량에 미친 영향

위원회는 조사보고서를 기준으로¹²⁾ 다음과 같이 재심사대상물품의 수입물량과 동종물품의 판매물량을 검토하였다.

국내소비시장규모는 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년대비 9.1% 증가하였으나, '11년에는 XXX톤으로 전년대비 14.4% 감소¹³⁾하였으며, '12년에는 XXX톤으로 전년대비 0.3% 증가하였다.

재심사대상물품의 수입량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤 및 '11년 XXX톤으로 전년대비 각각 16.9% 및 16.5% 감소하였으나 '12년 XXX톤으로 전년대비 1.2% 증가하였고, 덤핑방지관세부과('04.10.20) 이후 중국을 제외한 미국, 인도 및 캐나다로부터의 수입은 중단되었다.

동종물품의 국내시장 판매량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년대비 8.9% 증가하였으나, '11년 및 '12년에는 XXX톤 및 XXX톤으로 전년대비 각각 15.5% 및 3.4% 감소하였다. 재심사대상물품의 시장점유율은 '09년 xx.xx%에서 '10년, '11년 및 '12년 모두 xx.xx%를 유지하였다.

2. 가격에 미친 영향

위원회는 조사보고서¹⁴⁾를 기준으로 다음과 같이 재심사대상물품과 동종물품의 가격추이를 검토하였다.

재심사대상물품의 톤당 평균재판매가격은 '09년 XXX천원에서 '10년 XXX천원으로 전년대비 3.7% 감소하였으나, '11년에는 XXX천원으로 전년대비 20.1% 증가하였으며, '12년에는 XXX천원으로 전년대비 3.3% 감소하였다.

12) 조사보고서 19~20쪽

13) '11년의 국내판매량 감소는 '10년 말부터 '11년 초반에 걸쳐 발생한 구제역 등에 따른 사료 생산량 감소에 기인

14) 조사보고서 21쪽

동종물품의 톤당 평균 판매가격은 09년 XXX천원에서 '10년 XXX천원, '11년 XXX천원 및 '12년 XXX천원으로 전년대비 각각 1.1%, 14.9% 및 3.2% 증가하였다.

3. 국내산업에 미친 영향

가. 국내산업피해의 지속 여부

위원회는 덤핑방지관세부과로 인하여 국내산업피해가 치유 또는 지속되었는지 여부를 판정하기 위해 조사보고서¹⁵⁾를 기준으로 생산량 및 가동률, 매출·판매량 및 재고, 시장점유율, 가격, 가격에 영향을 미치는 요소, 이윤, 생산성, 설비투자 및 연구개발, 현금수지, 고용 및 임금, 성장 등에 대해 다음과 같이 검토하였다.

(1) 생산량 및 가동률

국내산업의 연간 생산능력은 '09년부터 '12년까지 연간 XXX톤으로 동일 수준을 유지하는 것으로 확인되었으며, 국내산업의 생산량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤, '11년 XXX톤 및 '12년 XXX톤으로 전년대비 각각 0.9%, 6.7% 및 0.4% 감소하였다.

국내산업의 가동률은 '09년 xx.xx%, '10년 xx.xx%, '11년 xx.xx%, 및 '12년 xx.xx%로 지속적으로 하락하였다.

이와 같이 재심사대상기간 동안 국내산업은 생산량이 감소하고, 가동률이 하락하였다.

(2) 매출, 판매량 및 재고

국내산업의 총판매량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년대비 1.7% 증가하였으나, '11년 및 '12년에는 XXX톤 및 XXX톤으로 전년대비 각각 9.5% 및 2.7% 감소하였다.

15) 조사보고서 22~31쪽

또한 국내판매량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년대비 8.9% 증가하였으나, '11년 및 '12년에는 XXX톤 및 XXX톤으로 전년대비 각각 15.5% 및 3.4% 감소하였다.

'11년의 국내판매량 감소는 '10년 말부터 '11년 초반에 걸쳐 발생한 구제역 등에 따른 사료 생산량 감소에 기인하며, '12년의 국내판매량 감소는 기타국 수입물량의 증가 등에 기인하는 것으로 확인하였다.

국내산업의 국내판매액은 '09년 XXX백만원에서 '10년 XXX백만원으로 전년대비 10.1% 증가하였으나, '11년 및 '12년에는 XXX백만원 및 XXX백만원으로 전년대비 각각 2.9% 및 0.3% 감소하였다.

한편, 수출량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년대비 18.8% 감소하였으나, '11년에는 XXX톤으로 전년대비 13.5% 증가하였으며, '12년에는 XXX톤으로 전년대비 0.9% 감소하였다.

국내산업의 재고는 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년대비 3.2% 감소하였으나, '11년에는 XXX톤으로 전년대비 18.9% 증가하였으며, '12년에는 XXX톤으로 전년대비 5.4% 감소하였으며, 재고율은 '09년 xx.xx%에서 '10년 xx.xx%로 하락하였으나, '11년에는 xx.xx%로 상승하였으며, '12년에는 xx.xx%로 소폭 하락하였다.

이와 같이 재심사대상기간 동안 국내산업의 총판매량, 국내판매량 및 수출량이 하락하고, 재고율은 상승하였다.

(3) 시장점유율

국내시장의 규모는 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년대비 9.1% 증가하였으나, '11년에는 XXX톤으로 전년대비 14.4% 감소하였으며, '12년에는 XXX톤으로 전년대비 0.3% 증가하였다.

동종물품의 시장점유율은 '09년 xx.xx%에서 '10년 xx.xx%, '11년 xx.xx% 및 '12년 xx.xx%로 지속적으로 하락하였으며, 이러한 동종물품의 시장점유율 하락은 기타국 수입물량의 증가 등에 기인하는 것으로 확인하였다.

이와 같이 재심사대상기간 동안 국내산업의 시장점유율은 매년 감소하여 4.8% 하락하였다.

(4) 가격

동종물품의 톤당 적정판매가격은 '09년 XXX천원, '10년 XXX천원, '11년 XXX천원 및 '12년 XXX천원이나 실제판매가격은 '09년에만 XXX천원으로 적정판매가격보다 XXX천원 높게 나타나고, '10년 XXX원, '11년 XXX원 및 '12년 XXX원 보다 각각 XXX천원, XXX천원 및 XXX천원 낮은 것으로 나타났다.

아울러, 재심사대상물품의 재판매가격은 톤당 '09년 XXX천원, '10년 XXX천원, '11년 XXX천원 및 '12년 XXX천원으로 동종물품의 실제판매가격 보다 '09년부터 '11년까지는 각각 XXX천원, XXX천원 및 XXX천원 높게 나타나고, '12년에는 XXX천원 낮은 것으로 나타났다.

이와 같이 재심사대상기간 동안 동종물품의 가격이 적정판매가격에 여전히 미치지 못하였다.

(5) 동종물품의 가격에 영향을 미치는 요소

주요 원재료인 TMA-HCL(트리메틸아민)의 가격이 '09년 톤당 XXX원에서 '10년 XXX원, '11년 XXX원 및 '12년 XXX원으로 전년대비 각각 4.8%, 15.2% 및 5.9% 증가하였다.

이로 인해 단위당 제조원가도 '09년 톤당 XXX원에서 '10년 XXX원, '11년 XXX원 및 '12년 XXX원으로 전년대비 각각 7.8%, 17.8% 및 3.0% 증가하였다.

이와 같이 재심사대상기간 동안 동종물품의 원재료 가격 및 단위당 제조원가는 지속적으로 상승하였다.

(6) 이윤

국내산업의 영업이익은 '09년 XXX백만원에서 '10년 XXX백만원, '11년 XXX백만원 및 '12년 XXX백만원으로 전년대비 각각 35.6%, 31.0% 및 49.9% 감소하였다.

영업이익률도 '09년 xx.xx%에서 '10년 xx.xx%, '11년 xx.xx%, '12년 xx.xx%로 지속적으로 하락하였으며, 이와 같은 국내산업의 영업이익률은 '10년부터 '12년에 걸친 국내 동종업종의 평균 영업이익률에도 미치지 못하였다.

이와 같이 재심사대상기간 동안 국내산업의 영업이익 및 영업이익률이 지속적으로 하락하였다.

(7) 생산성

국내산업의 1인당 부가가치는 '09년 XXX천원에서 '10년 XXX천원, '11년 XXX천원 및 '12년 XXX천원으로 전년대비 각각 19.2%, 10.8% 및 15.8% 감소하였다.

1인당 매출액은 '09년 XXX천원에서 '10년 XXX천원으로 소폭 증가하였으나, '11년 및 '12년에는 XXX천원 및 XXX천원으로 감소하였다.

이와 같이 재심사대상기간 동안 국내산업의 1인당 부가가치 및 1인당 매출액은 감소 추세에 있는 것으로 나타났다.

(8) 설비투자 및 연구개발

설비투자금액은 '09년 XXX천원에서 '10년 XXX천원으로 전년대비 716.0% 증가하였으나, '11년에는 XXX천원으로 전년대비 60.5% 감소하였으며, '12년에는 XXX천원으로 전년대비 146.7% 증가하였다.

연구개발비는 '09년 XXX천원에서 '10년 XXX천원으로 전년대비 13.0% 증가하였으나, '11년 및 '12년에는 XXX천원 및 XXX천원으로 전년대비 각각 16.7% 및 6.6% 감소하였다.

이와 같이 재심사기간동안 국내산업의 설비투자는 증가하고 연구개발 투자는 감소하였다.

(9) 현금수지

영업활동으로 인한 현금흐름은 '09년 XXX백만원에서 '10년 XXX백만원, '11년 XXX백만원 및 '12년 XXX백만으로 전년대비 각각 16.8%, 43.3% 및 4.2% 지속적으로 감소하였다.

이와 같이 재심사기간동안 국내산업은 당기순이익 등의 감소에 따라 현금수지가 감소하였다.

(10) 고용 및 임금

연평균 고용인원은 '09년 XXX명에서 '10년 XXX명, '11년 XXX명 및 '12년 XXX명으로 전년대비 각각 3.1%, 3.0% 및 11.8% 증가하였다.

이에 따라, 1인당 평균임금은 '09년 XXX천원에서 '10년 XXX천원으로 전년대비 0.8% 증가하였으나, '11년에는 XXX천원으로 전년대비 0.9% 감소하였으며, '12년에는 XXX천원으로 전년대비 8.2% 증가하였다.

이와 같이 재심사대상기간 동안 국내산업의 고용인원 및 평균임금이 상승하였다.

(11) 성장

국내산업의 매출액은 '09년 XXX백만원에서 '10년 XXX백만원 및 '11년 XXX백만원으로 전년대비 각각 3.7% 및 2.3% 증가하였으나 '12년에는 XXX백만원으로 전년대비 0.5% 소폭 감소하였으며, 생산량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤, '11년 XXX톤 및 '12년 XXX톤으로 전년대비 각각 0.9%, 6.7% 및 0.4% 감소하였다.

이와 같이 재심사대상기간 동안 국내산업의 매출액은 소폭 상승하였으나 생산량은 지속 감소하였다.

나. 소결

앞에서 살펴본 바와 같이 재심사대상기간 동안 국내산업은 생산량 및 가동률, 국내 판매량, 시장점유율, 적정판매가격 대비 실제판매가격, 영업이익률, 생산성 및 현금수지가 하락하고 재고, 설비투자, 고용 및 임금 등이 상승하는 등 전반적으로 국내산업피해 지표들이 악화된 것으로 나타났다.

다만, 이러한 국내산업피해 지표들의 악화는 구제역 및 기타국 수입물량 증가 등의 영향에 의한 것으로, 재심사대상물품의 덤핑으로 인한 국내산업의 실질적인 피해가 지속되고 있지 않다고 판단한다.

4. 덤핑외의 다른 요인에 의한 영향

다음으로 위원회는 조사보고서¹⁶⁾를 기준으로 덤핑외의 다른 요인이 국내산업에 미치는 영향을 검토하였다.

재심사대상물품 및 동종물품의 생산과 관련된 업체별 부분적인 기술개선은 있었으나, 전 세계적으로 동 산업의 생산, 판매 및 가격에 큰 영향을 줄 수 있는 획기적인 기술혁신은 없었던 것으로 확인하였다.

다만, '10년 말부터 '11년 초반에 걸쳐 발생한 구제역으로 양돈사료 생산량이 '10년 XXX천톤에서 '11년 XXX천톤으로 19.0% 감소함에 따라, 염화콜린의 국내 소비 역시 '10년 XXX톤에서 '11년 XXX톤으로 14.4% 감소하였다.

아울러, 기타국 수입물품의 시장 점유율은 '09년 xx.xx%, '10년 xx.xx%, '11년 xx.xx% 및 '12년 xx.xx%로 매년 증가하고 있으며 이는 한-EU FTA 발효('11.7.1)에 따라 관세가 철폐된 영향이 큰 것으로 확인하였다.

16) 조사보고서 31~34쪽

기타국 수입물품의 재판매가격은 '09년 톤당 XXX천원에서 '10년 XXX천원으로 전년대비 12.8% 감소하였으며 '11년에는 XXX천원으로 전년대비 6.0% 증가하였으나 '12년에는 XXX천원으로 전년대비 1.5% 감소하였다.

기타국 수입물품의 재판매가격은 국내생산품의 평균판매가격에 비해 '10년 XXX천원, '11년 XXX천원 및 '12년 XXX천원 낮은 것으로 확인하였다.

또한, 국내산업의 수출은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤으로 전년대비 18.8% 감소하였으나, '11년에는 XXX톤으로 전년대비 13.5% 증가하였으며, '12년에는 XXX톤으로 전년대비 0.9% 감소하였고, 총판매 중 수출물량비중은 '09년 xx.xx%에서 '10년 xx.xx%로 감소하였다가 '11년 및 '12년에 각각 xx.xx% 및 xx.xx%로 상승하였다.

이에 따라, 위원회는 덤핑외의 다른 요인에 의한 영향을 검토한 결과 '10년 말부터 '11년 초반까지의 구제역 발생과 기타국 수입물품의 시장점유율 상승 및 가격 하락이 국내산업의 실질적인 피해 지속에 영향을 미친 것으로 판단한다.

VII. 덤핑방지관세부과 종료 시 국내산업의 실질적인 피해의 재발 가능성

위원회는 조사보고서¹⁷⁾를 기준으로 덤핑방지관세부과가 종료되었을 경우에 국내산업의 피해가 재발할 지 여부에 대하여 재심사대상물품의 대한국 수출 동향, 재심사대상 공급국의 생산동향 및 재심사대상물품의 가격 상황 등을 검토하였다.

먼저, '12년 기준 염화콜린의 세계시장규모는 XXX만톤이고, 이중 아시아 지역이 XXX만톤으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 한국 XXX만톤, 인도 XXX만톤 등을 제외한 약 XXX만톤 정도를 중국이 차지하고 있는 것으로 확인하였다.

염화콜린의 세계시장규모는 평균 5.4% 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 아시아 지역 성장(평균 6.3%)이 세계시장의 성장을 견인하는 것으로 미국의 Global Industry Analysts사가 조사한 염화콜린 세계시장 전망('12.12월)을 통해 확인하였다.

17) 조사보고서 35~44쪽

다음, 재심사대상물품 공급국의 생산능력 및 수출여력과 관련하여, 급격한 경제 성장에 따른 육류소비 증가 등에 기인하여 급속도로 증가하고 있는 중국의 생산 능력은 '03년 연 XXX만톤에서 '08년에는 5.9배 증가한 연 XXX만톤, '12년에는 약 8배 증가한 연 XXX만톤에 이르고 있으며, 이는 '12년 기준으로 한국 시장의 약 50배, 세계 시장 규모의 약 1.8배에 육박하고 있음을 코트라의 2003년, 2008년 및 2012년 조사자료를 통해 확인하였다.

또한, 베롱(Be-Long Choline Industrial Corp.) 등 중국 염화콜린 제조업체들의 경우 생산량의 상당 부분을 수출에 의존하고 있는 것으로 인도 상공부(반덤핑사무국) 발간자료('12.10월)를 통해 확인하였다.

인도의 경우, 염화콜린 시장 규모는 XXX만톤으로 연 15% 이상 급성장하고 있으며 자국산 점유율이 XXX% 이상을 나타내고 있음을 인도 상공부 발간 자료를 통하여 확인하였다.

특히, 인도의 대표적인 염화콜린 생산자이며 재심사대상물품의 공급자인 쥬빌란트사의 경우 '09년 XXX톤에서 '10년 및 '11년에는 각각 XXX톤 및 XXX톤으로 급격히 생산량이 증가하였고, 이는 인도 총생산량의 약 xx.xx%를 차지하는 수준이며, 생산능력 또한 XXX톤('11년 기준)을 보유함에 따라 상당한 수준의 유휴 생산능력을 보유하고 있어 수출여력이 충분한 것으로 쥬빌란트사의 사업보고서를 통하여 확인하였다.

미국의 경우, 육류 소비 증가로 미국 축산업이 지속적인 팽창을 보일 것으로 전망됨에 따라 염화콜린의 미국 내수도 증가할 것으로 전망되며 최근, 중국산 염화콜린의 미국 시장 진출이 확대됨에 따라 미국 시장에서의 경쟁이 격화되고 있는 것으로 확인하였다.

아울러, '09년 및 '12년에 걸쳐 연간 약 XXX~XXX만톤 정도를 수출하고 있는 것으로 확인되어 상당한 생산기반을 보유하고 있는 것으로 코트라 조사자료를 통하여 확인하였다.

캐나다의 경우, 대표적인 염화콜린 제조사인 치녹 글로벌사의 염화콜린 사업 부문을 미국 발켄사에서 인수('07년)함에 따라 생산기반을 그대로 유지하고 있으므로 수출여력이 있는 것으로 확인하였다.

또한, 조사대상기간 중 기타국 수입물량은 '09년 XXX톤에서 '10년 XXX톤, '11년 XXX톤 및 '12년 XXX톤으로 전년대비 각각 99.4%, 37.5% 및 102.9%으로 급격히 증가하는 추세이며 이는 한-EU FTA 발효('11.7.1)에 따라 관세가 철폐된 영향이 큰 것으로 확인하였다.

특히, 기타국 수입물량의 약 XXX% 정도('12년 기준, XXX톤)를 차지하고 있는 벨기에산은 전량 타민코사 제품으로 덤핑방지관세부과가 종료될 경우, 타민코사의 중국공장을 통한 대한민국 수출 물량으로 전환될 가능성이 있는 것으로 확인하였다.

아울러, 재심사대상물품 가격이 국내산업에 미치는 영향과 관련하여, 재심사 대상물품의 톤당 평균 재판매가격은 '09년 XXX천원, '10년 XXX천원, '11년 XXX천원 및 '12년 XXX천원인 것으로 확인하였다.

동종물품의 톤당 평균 판매가격은 '09년 XXX천원, '10년 XXX천원, '11년 XXX천원 및 '12년 XXX천원으로 이는 재심사대상물품이 국내동종물품보다 톤당 '09년 XXX천원, '10년 XXX천원 및 '11년 XXX천원 높은 수준이나 '12년에는 XXX천원 저렴한 것으로 확인하였다.

특히, 재심사대상물품의 덤핑방지관세 미포함시 평균가격은 '09년 XXX천원, '10년 XXX천원, '11년 XXX천원 및 '12년 XXX천원을 나타내며, 이를 국내 동종물품 판매가격과 비교할 경우 재심사대상물품 판매가격이 '09년 XXX천원, '10년 XXX천원, '11년 XXX천원 및 '12년 XXX천원 낮을 것으로 확인하였다.

또한, 재심사대상물품에 대한 제3국의 수입규제조치 현황을 통해 중국산 염화콜린에 대하여 '12.10월부터 인도가 덤핑방지관세를 부과¹⁸⁾하고 있음을 확인하였다.

18) 인도의 중국산 염화콜린에 대한 규제 현황 (최종 결정일 : '12.10.4일)

- 국가명(업체명) : 중국(모든 공급자)
- 덤핑방지관세 부과기간 및 부과율 : 5년('12.10.4.~'17.10.3.), 60.79%

이에 따라, 위원회는 중국의 염화콜린 생산능력이 세계 염화콜린 시장규모를 상회하며 급격히 증가하고 있는 점과 미국, 인도 및 캐나다의 생산능력 및 수출 여력 또한 충분한 점, 재심사대상물품이 제3국으로부터 수입규제조치를 받고 있는 점 등을 고려할 때, 현재 부과중인 덤핑방지관세의 종료로 인하여 국내 산업피해가 재발될 우려가 있다고 판단한다.

VIII. 결론

미국, 인도, 중국 및 캐나다는 염화콜린 덤핑방지관세부과에 대한 종료재심사 결과, 위원회는 미국, 인도, 중국 및 캐나다는 염화콜린에 대한 덤핑방지관세 부과에 종료로 인하여 재심사 덤핑률 수준의 덤핑이 지속 또는 재발될 우려가 있고 산업피해구제 수준의 국내산업피해가 재발될 우려가 있다고 판정하며, 재심사 덤핑률과 산업피해구제수준 중 낮은 것을 선택¹⁹⁾하여 주문과 같이 22.19% ~ 27.32%의 덤핑방지관세를 향후 3년간 부과하여 줄 것을 기획재정부 장관에게 건의하기로 의결한다.

적용법규

불공정무역행위조사및산업피해구제에관한법률 제23조
관세법 제56조, 동법시행령 제70조, 동법시행규칙 제20조
WTO 반덤핑협정 제11조 등

19) 조사보고서 47쪽

무역위원회는 위와 같이 의결한다.

2013년 5월 22일

위원장 현 정 태 (인)

위 원 이 윤 호 (인)

위 원 이 인 실 (인)

위 원 최 낙 균 (인)

위 원 이 원 희 (인)

위 원 이 명 규 (인)

위 원 안 덕 근 (인)

위 원 온 기 윤 (인)